

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5106/2541

นาง ลออ เชียงไ้ กับพวก
เทศบาล เมือง โพธาราม ฯลฯ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 139, มาตรา 144, มาตรา 145, มาตรา 420, มาตรา 1304 (2),
มาตรา 1308
ป.วิ.พ. มาตรา 172

คำฟ้องโจทก์ได้บรรยายไว้แล้วว่าโจทก์ได้ทำรั้วลวดหนามล้อมรอบที่พิพาทและปลูกไม้ยืนต้นตามที่ ระบุชื่อไว้ในที่พิพาท โดยระบุจำนวนเนื้อที่ และแสดง แผนที่พิพาทไว้ตามเอกสารท้ายฟ้อง แล้วถูกจำเลยบุกรุกทำลายต้นไม้ยืนต้นและเสารั้ว ขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายตามฟ้องฟ้องของโจทก์จึงแสดงชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างซึ่งใช้เป็นหลักแห่งข้อหาตลอดจนคำขอบังคับโดยชัดเจน พอเข้าใจได้แล้ว ส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าต้นไม้ชนิดใด ถูกทำลายจำนวนเท่าใด เสารั้วลวดหนามปักอยู่บริเวณใดบ้างเป็นเรื่องรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณาฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าที่พิพาทเกิดจากกรณี กระแสน้ำพัดพาเอาดิน กรวด ทราย มากองทับถมสูงขึ้นจนกลายเป็นที่งอกริมตลิ่งจากที่ดินโฉนดตามฟ้องของโจทก์ตามธรรมชาติที่พิพาทจึงเป็นที่ชายตลิ่งอันเป็นทรัพย์สินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 แม้ที่ดินพิพาทที่โจทก์ฟ้องกล่าวอ้างว่าเป็นที่งอกของที่ดินโจทก์แต่ทางพิจารณาได้ความว่า ที่พิพาทเป็นที่สาธารณะ และเทศบาลจำเลยมีหน้าที่ดูแลที่ดินสาธารณะ ด้วยก็ตาม แต่จำเลยก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและไม่มี

อำนาจที่จะทำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในที่สาธารณะโดยพลการ การที่
จำเลยได้ร่วมรื้อถอนเสารั้วลวดหนามโค่นตัดฟันต้นไม้ที่โจทก์ปลูกไว้ในที่พิพาทและ
ไถกลบบ่อน้ำของโจทก์ในที่พิพาท จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิจารณาคดีรวมกันเพื่อความสะดวกให้
เรียกนางลออ เชียงไ้ เป็นโจทก์ที่ 1 และนางสาวนงลักษณ์ เชียงไ้ เป็นโจทก์ที่ 2

โจทก์ฟ้องทั้งสองสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลข
ที่ 32569 นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับโจทก์ที่ 2 ในที่ดินโฉนดเลขที่
12813 ที่ดินดังกล่าวด้านทิศตะวันตกติดแม่น้ำแม่กลอง ในฤดูน้ำหลากน้ำจะไหล
ท่วมเต็มสองฝั่งแม่น้ำ กระแสน้ำจะพัดพากรวด หิน ดิน ทลายเข้ามาทับถมกันทาง
ท้ายที่ดินของโจทก์ทั้งสองที่ติดกับแม่น้ำทุก ๆ ปีจนเป็นที่อก โจทก์ทั้งสองจึงได้
ปลูกต้นไม้และทำเสารั้วคอนกรีต ลวดหนามล้อมรอบที่ดินที่เป็นที่อกดังกล่าว
สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 12813 คิดเป็นเนื้อที่ 1 งาน 21.8 ตารางวาส่วนโฉนดเลขที่
32569 คิดเป็นเนื้อที่ 72.85 ตารางวาโจทก์ทั้งสองจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่อก
ดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2536 จำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง
โดยนำรถแทรกเตอร์เข้ามาบุกรุกทำลายเสารั้วคอนกรีตรั้วลวดหนามและต้นไม้ที่
โจทก์ทั้งสองปลูกไว้คิดเป็นเนื้อที่ 69.6 ตารางวาและ 29.4 ตารางวา สำหรับที่ดินใน
โฉนดแต่ละแปลง โจทก์ทั้งสองห้ามปรามแล้วจำเลยเพิกเฉย การกระทำของจำเลย
ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย จึงขอคิดค่าเสียหายสำหรับสำนวนแรกจำนวน
เงิน 33,833 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 28,333 บาท นับถัด
จากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และค่าเสียหายจำนวน 26,625 บาท

สำหรับสำนวนหลังพร้อมดอกเบี้ยยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 13,500 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้ขับไล่จำเลยพร้อมบริวารออกไปจากที่อกริมตลิ่งซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดินโฉนดเลขที่ 12813 และ 32569 ตำบลโพธาราม อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ห้ามมิให้จำเลยเกี่ยวข้องกับที่ดินต่อไปและให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดิน กับให้จำเลยทำให้ที่ดินกลับสู่สภาพเดิมด้วยทุนทรัพย์ของจำเลย

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงินจำนวน 42,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นของโจทก์ทั้งสองนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ทั้งสองและจำเลยอุทธรณ์ เฉพาะจำเลยอุทธรณ์โดยผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ขับไล่จำเลยพร้อมบริวารออกจากที่พิพาทซึ่งเป็นที่อกริมตลิ่งของโจทก์ทั้งสองและให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่พิพาท กับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเป็นจำนวนเงิน 42,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ทั้งสองสำนวนละ 2,000 บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับกันฟังได้ว่าโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 32569 และถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับโจทก์ที่ 2 ในที่ดินโฉนดเลขที่ 12813 ด้วย ที่ดินทั้งสองแปลงอยู่ติดต่อกันตั้งอยู่ในเขตตำบลโพธารามอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้านทิศตะวันตกของที่ดินทั้งสองแปลงติดแม่น้ำแม่กลอง มีประเด็นต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า ฟ้องของโจทก์ทั้งสองเคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า โจทก์ทั้งสองบรรยายฟ้องว่าจำเลยนำบริวารพร้อมรถแทรกเตอร์เข้าบุกรุกทำลายเสารั้วคอนกรีต ลวดหนามพร้อมทำลายไม้ยืนต้นที่โจทก์ปลูกไว้ โจทก์ปลูกมะรุม มะพร้าว มะกรูด มะนาว มะยม ส้มโอ สะเดา กล้วย และพืชผักสวนครัวไว้ในที่พิพาท และจำเลยทำลายไม้ยืนต้นซึ่งปลูกในพื้นที่ดินดังกล่าว แต่โจทก์ไม่บรรยายฟ้องว่าต้นไม้ยืนต้นประเภทใดบ้างคงระบุจำเลยทำลายมะพร้าวรวม 5 ต้น มะกรูด 1 ต้น และมะนาว 2 ต้น คำฟ้องไม่ชัดเจนเพียงพอว่ามีต้นไม้ยืนต้นประเภทใด ปลูกจำนวนกี่ต้น ทั้งตามฟ้องไม่ได้บรรยายเลยว่าจำเลยทำลายต้นมะรุม เพียงแต่บรรยายว่าเดิมโจทก์ทั้งสองมีรายได้จากการขายมะรุมรวม 13 ต้น เป็นเงินปีละ 30,000 บาททำให้จำเลยไม่อาจเข้าใจและไม่สามารถโต้แย้งค่าเสียหายได้ถูกต้องประกอบกับแผนที่ท้ายฟ้องหมายเลข 6 ไม่ได้ระบุตำแหน่งเสารั้วคอนกรีต ลวดหนาม 38 ต้น ปักอยู่ที่ใดเพื่อจำเลยจะได้คำนวณจำนวนเสาได้ถูกต้อง ฟ้องโจทก์ทั้งสองจึงเคลือบคลุมเห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ทั้งสองจำนวนได้บรรยายไว้แล้วว่าได้ทำรั้วลวดหนามล้อมรอบที่พิพาทและปลูกไม้ยืนต้นตามที่ระบุชื่อไว้ในที่พิพาท โดยระบุจำนวนเนื้อที่และแสดงแผนที่พิพาทไว้ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 6 แล้วถูกจำเลยบุกรุกทำลายต้นไม้ยืนต้นและเสารั้วขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายตามฟ้องฟ้องของโจทก์ทั้งสองจึงแสดงชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างซึ่งใช้เป็นหลักแห่งข้อหา ตลอดจนคำขอบังคับโดยชัดเจนพอเข้าใจได้แล้วส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าต้นไม้ชนิดใดถูกทำลายจำนวนเท่าใดเสารั้วลวดหนามปักอยู่บริเวณใดบ้าง เป็นเรื่องราวละเอียดที่โจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณา ฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ประเด็นข้อที่สอง ที่พิพาทเป็นทั้งอกริมตลิ่งของที่ดินโฉนดตามฟ้องของโจทก์ทั้งสอง หรือเป็นที่ชายตลิ่งอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จำเลยฎีกาว่า บริเวณที่พิพาทซึ่งอยู่ติดต่อกับที่ดินโฉนดของโจทก์ทั้งสองตามฟ้องนั้นเป็นที่ชายตลิ่ง จึงเป็นที่สาธารณะ ในฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมทั้งหมด แต่ในฤดูแล้งน้ำจะลดลงไปห่างหลังบ้านโจทก์ทั้งสองประมาณ 40 เมตรเกิดเป็นหาดทรายยาวซึ่งจำเลยใช้ที่ดินบริเวณหลังบ้านโจทก์และหาดทรายนี้จัดงานประจำปีในช่วงตรุษจีนเสมอมา เมื่อถึงฤดูฝนน้ำก็จะท่วมที่ชายตลิ่งนี้อีก เป็นเช่นนี้เรื่อยมา จนกระทั่งมีการสร้างเขื่อนหลายเขื่อนทางต้นน้ำของแม่น้ำแม่กลองในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จึงทำให้น้ำในแม่น้ำแม่กลองในฤดูฝนท่วมไม่ถึงที่พิพาท เห็นว่า สภาพที่พิพาทตามที่โจทก์จำเลยนำสืบและที่ปรากฏตามภาพถ่ายหมาย จ.11 ถึง จ.14 จ.16 และ ล.10 มีต้นไม้ยืนต้นขึ้นสูงพอสมควรขึ้นอยู่ทั่วไป แสดงว่าน้ำท่วมไม่ถึงบริเวณดังกล่าวมาหลายปีแล้ว ตามคำเบิกความของโจทก์ทั้งสอง และคำเบิกความของนายวาริ จันเกษมนายกเทศมนตรีเทศบาลจำเลย กับนางประไพ ภูมิสุวรรณพยานจำเลยซึ่งมีบ้านอยู่ห่างบ้านโจทก์ประมาณ 4 ถึง 5 ห้องได้ความตรงกันว่าหลังปี 2518 เป็นต้นมาน้ำท่วมไม่ถึงที่พิพาทโจทก์ทั้งสองและพยานโจทก์ปากอื่นไม่ได้เบิกความถึงสาเหตุว่าเหตุใดน้ำจึงไม่ท่วมที่พิพาทตั้งแต่ปี 2518 เป็นต้นมาคงได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ว่า ได้ปลูกต้นมะพร้าวมะรุ้ม และต้นไม้อื่นในที่พิพาทในปี 2518 แต่จำเลยมีนายวาริ นายกเทศมนตรีเทศบาลจำเลย นายกระจำจ วุฒิชัยพันธ์ุและนายประณต สุวิรัตนภัสซึ่งมีบ้านอยู่ริมน้ำใกล้กับบ้านโจทก์มาเบิกความยืนยันว่า สาเหตุที่น้ำในแม่น้ำแม่กลองลดลงไม่ท่วมถึงที่พิพาทในฤดูน้ำหลากเนื่องจากการสร้างเขื่อนที่ต้นแม่น้ำแม่กลองในเขตจังหวัดกาญจนบุรีหลายเขื่อนคือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนท่าทุ่งนาและเขื่อนเขาแหลม กักเก็บน้ำไว้ ศาลตรวจดูตามหนังสือการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่จำเลยระบุอ้างเป็นพยานและส่งสำเนาต่อศาลและโจทก์แล้วได้ความว่า เขื่อนวชิราลงกรณ์สร้างเสร็จปี 2518 เขื่อน

ศรีนครินทร์สร้างเสร็จระยะแรกปี 2523 เชื้อนท่าทุ่งนาสร้างเสร็จปี 2525 และเชื้อน
เขาแหลมสร้างเสร็จปี 2527 ทั้งยังได้ความจากนายพลเชษฐ์ ภูมพันธ์ พยานจำเลยซึ่ง
มีหน้าที่จดระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบ้านใหม่ห่างที่พิพาทไปทางทิศใต้ประมาณ
2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ว่าในปี 2514 ถึง 2517 น้ำ
ท่วมเขตเทศบาลเมืองโพธาราม โดยในปี 2517 บันทึกไว้ว่าระดับน้ำสูงสุดวันที่ 19
สิงหาคม 2517 สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 8.46 เมตรระดับน้ำต่ำสุดวันที่ 29
เมษายน 2517 สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 2.36 เมตร แต่หลังจากปี 2528
เป็นต้นมาระดับน้ำสูงสุดแตกต่างจากระดับน้ำต่ำสุดประมาณ 1 เมตร จึงไม่มีบันทึก
ไว้เมื่อรับฟังประกอบกันแล้วข้อเท็จจริงน่าเชื่อตามที่จำเลยนำเสนอว่าสาเหตุที่น้ำท่วม
ไม่ถึงที่พิพาทตั้งแต่ปี 2518 มาเพราะมีการสร้างเขื่อนถึง 4 เขื่อน ดังกล่าวแล้วก็
เก็บน้ำไว้ ที่พิพาทซึ่งเป็นที่ยายตลิ่งติดต่อกับที่ดินตามโฉนดของโจทก์ทั้งสองจึงไม่
ถูกน้ำท่วมเพราะเหตุนี้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่าที่พิพาทเกิดจากกรณี
กระแสน้ำพัดพาเอาดิน กรวด ทรายมากองทับถมสูงขึ้นจนกลายเป็นที่อกริมตลิ่ง
จากที่ดินโฉนดตามฟ้องของโจทก์ทั้งสองตามธรรมชาติดังโจทก์อ้าง นอกจากนี้ยังได้
ความจากพยานโจทก์และพยานจำเลยตรงกันอีกว่า จำเลยใช้ที่ดินบริเวณหากทราย
และหลังบ้านโจทก์จัดงานประจำปีทุกปีทั้งนายกระจำจ นางประไพ และนายประณต
พยานจำเลยซึ่งมีบ้านอยู่ริมน้ำใกล้บ้านโจทก์ยังเบิกความถึงว่า แนวรั้วที่ขยับเข้ามา
ห่างหลังบ้านประมาณ 10 เมตรนั้นอยู่ใกล้ท่อประปาของจำเลยซึ่งศาลดูตามภาพถ่าย
หมายเลข จ.13 ภาพที่ 10 ก็ปรากฏว่ามีท่อวางยาวไปอยู่ใกล้แนวรั้วน่าเชื่อว่ามีท่อประปา
ของจำเลยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวรวมทั้งที่
พิพาทเป็นที่ยายตลิ่งอันเป็นทรัพย์สินที่ประชาชนใช้ร่วมกันถือเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
ฟ้องขับไล่จำเลย

ประเด็นข้อที่สาม จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2536 มีการพัฒนาที่ดินบริเวณที่พิพาทโดยความร่วมมือระหว่างจำเลยกับชาวบ้านบริเวณนั้น ไม่มีการนำรถไปไถที่พิพาทหรือทำลายเสารั้วและต้นไม้ของโจทก์ทั้งสอง การถากถางบริเวณที่พิพาทใช้กำลังคน ซึ่งใช้มีดและจอบเท่านั้น ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่อสร้างเขื่อนและถนนเลียบริมแม่น้ำแม่กลองไม่ได้เป็นบริวารของจำเลย ไม่ใช่ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลย จำเลยในฐานะผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยอันผู้รับเหมาก่อสร้างถนนซึ่งเป็นผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดแก่โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และโจทก์ทั้งสองก็ไม่มีพยานหลักฐานน่าสืบให้เห็นว่าจำเลยจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนการงานที่สั่งให้ทำหรือคำสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับเหมาก่อสร้างถนนดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 428 เรื่องนี้โจทก์มีโจทก์ทั้งสองและนายธานีผู้รับมอบอำนาจโจทก์มาเบิกความว่า ในวันที่ 6 ธันวาคม 2536 จำเลยโดยนายวารี จันเกษม นายกเทศมนตรีกับพวกประมาณ 30 ถึง 40 คน ได้นำรถแทรกเตอร์เข้าไปไถดินต้นไม้และเสารั้วลวดหนาม ใช้มีดตัดฟันต้นไม้และไถกลบบ่อน้ำในที่พิพาทปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.13 และ จ.14 ตามคำนายวารี จันเกษมและนายกระจ่าง วุฒิชัยพันธ์ พยานจำเลยก็เบิกความว่าในวันดังกล่าวเทศบาลจำเลยได้ร่วมกับประชาชนพัฒนาพื้นที่กริมน้ำรวมทั้งบริเวณหลังบ้านโจทก์และบ้านนายกระจ่างและบ้านบุคคลอื่นซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน โดยช่วยกันตัดฟันต้นไม้และมีการรื้อรั้วลวดหนามซึ่งชาวบ้านแถบรืมน้ำทำกันบริเวณหลังบ้านไว้เข้าไปปักใหม่ในแนวห่างหลังบ้านประมาณ 10 เมตรใกล้เคียงกับแนวท่อประปาของจำเลยซึ่งชาวบ้านยินยอมเพราะเห็นว่าเป็นที่สาธารณะ แต่โจทก์ทั้งสองไม่ยอมให้รื้อรั้วลวดหนามหลังบ้าน นอกจากนี้นายวารียังเบิกความตอบคำถามค้านว่ามีรถแทรกเตอร์เข้าไปไถในที่สาธารณะ แต่เป็นเรื่องของผู้รับเหมาซึ่งจำเลยว่าจ้าง ส่วนนายกระจ่างเบิกความตอบคำถามค้านว่า รั้วและต้นไม้ด้านหลังบ้านโจทก์ก็ใครจะเป็นผู้มาไถดินไม่ทราบ เห็นว่า ตามภาพถ่ายหมายเลข จ.13 และ

จ.14ปรากฏว่ามีเสารั้วลวดหนามล้อมต้นไม้ถูกโค่นถูกตัดฟัน และมีร่องรอยสายพาน ล้อรถแทรกเตอร์ ปรากฏให้เห็น ซึ่งโจทก์ยืนยันว่าเป็นการไถดิน ตัดฟัน โค่นต้นไม้ที่ โจทก์ปลูกไว้ในที่พิพาทและไถกลบบ่อน้ำที่โจทก์ขุดไว้ด้วย พยานจำเลยไม่ได้โต้แย้ง คัดค้านภาพถ่ายดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนายวาริและนายกระจ่างยังเบิกความรับว่า มีการร่วมกันพัฒนาตัดฟันต้นไม้บริเวณหลังบ้านนายกระจ่างและหลังบ้านโจทก์เพียง แต่อ้างว่าไม่ได้ตัดฟันต้นไม้ของโจทก์และรถแทรกเตอร์ที่เข้าไปไถที่เป็นของผู้รับ เหม่าจำเลยไม่ได้สั่งให้ไถที่พิพาท แต่ได้รับความจากพยานจำเลยว่าการขยับรั้วหลัง บ้านแถวเดียวกับบ้านโจทก์เข้าไปห่างตัวบ้านประมาณ 10 เมตร แต่โจทก์ไม่ยอม ขยับและมีเรื่องโต้เถียงกับจำเลยด้วย จึงเชื่อว่าจำเลยได้ร่วมรื้อถอนเสารั้วลวดหนาม โค่นตัดฟันต้นไม้ที่โจทก์ปลูกไว้ในที่พิพาทและไถกลบบ่อน้ำของโจทก์ในที่พิพาทจริง แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณะและจำเลยมีหน้าที่ดูแลที่ดิน สาธารณะด้วย แต่จำเลยก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่มีอำนาจที่จะ ทำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในที่สาธารณะโดยพลการ การกระทำของจำเลย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง

ประเด็นข้อที่สี่ ค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใดจำเลยฎีกาว่าเนื้อที่พิพาท 99 ตารางวา ล้อมรั้วเพียงสามด้านโจทก์ปักเสารั้วห่างกัน 4 เมตร ใช้เสาไม่ถึง 38 ต้นดัง ที่โจทก์อ้าง ทั้งตามภาพถ่ายหมาย จ.13 เห็นเสารั้วล้อมอยู่ไม่เกิน 5 ต้น ค่าเสียหาย ส่วนนี้ไม่ควรเกิน 500 บาทส่วนค่าเสียหายเกี่ยวกับต้นไม้ซึ่งปลูกอยู่ในบริเวณที่ พิพาทถูกตัดโค่นทำลายนั้นเป็นไปไม่ได้ที่มะรุม 13 ต้นจะปลูกอยู่ในที่พิพาทเนื้อที่ 99 ตารางวา เพราะโจทก์ว่ายังมีมะพร้าวและต้นไม้อื่นรวมทั้งบ่อน้ำอยู่ด้วย ทั้งโจทก์ ที่ 1 เบิกความว่าต้นมะรุมเสียหาย 3 ต้น มะพร้าว 5 ต้น และต้นมะกรูด มะนาวส้ม โอ มะขาม น้อยหน้าเสียหายด้วย ตามค่านางประไพพยานจำเลยได้ความว่า ต้น มะรุมบ้านโจทก์ให้ผลแล้วเพียง 2 ต้นออกผลปีละครั้งตลาดขายกำละ 5 บาท ที่ศาล ชันต้นให้ค่าเสียหายส่วนนี้ 30,000 บาท จึงไม่ถูกต้องสำหรับบ่อน้ำค่าเสียหายไม่ควร

เกิน 100 บาท เพราะชุดมา 10 ปีแล้ว ย่อมมีเสื่อมราคาเห็นว่าการเสียหายเกี่ยวกับเสา
รั้วลวดหนาม ต้นไม้ที่ถูกโค่นตัดฟันทำลายและบ่อน้ำที่ถูกกลบ โจทก์คงมีตัวโจทก์มา
เบิกความลอย ๆ ไม่มีพยานอื่นที่น่าเชื่อถือมายืนยันความเสียหายแต่ละรายการ ทั้ง
ตามภาพถ่ายหมาย จ.13 และ จ.14 ปรากฏว่ามีเสารั้วคอนกรีตล้มอยู่ 6 ถึง 7 ต้น
เท่านั้นนอกนั้นเป็นเสาไม้เก่า ๆ 2 ถึง 3 ต้น ส่วนต้นมะรุมนที่เสียหายนั้นโจทก์ที่ 1
เบิกความว่า เสียหายเพียง 3 ต้น ดังนั้นค่าเสียหายที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 กำหนดให้ตาม
ศาลชั้นต้นจึงสูงเกินไปเห็นควรกำหนดค่าเสียหายสำหรับเสารั้วลวดหนามคอนกรีตให้
2,500 บาท สำหรับต้นไม้ที่ถูกโค่นทำลาย 5,000 บาทและค่าบ่อน้ำที่ถูกไถกลบ 500
บาท รวมแล้วจำเลยต้องจ่ายค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสิ้น 8,000 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ที่พิพากษาไม่ใช่สิ่งอกริมตลิ่งของที่ดินโจทก์ ให้จำเลยชำระค่า
เสียหายแก่โจทก์ทั้งสิ้น 8,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้น
เงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

(ศุภชัย ภู่งาม-สฤติย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ